1-21. 월차임이 30만원을 초과하는데, 관리비를 제외할 경우 월차임이 30만원 미만입니다. 이 경우 임대차 신고대상인가요?

관리비의 경우 월차임에 포함되지 않으므로, 신고대상 금액에서 제외하여야 합니다.

임대차계약서 상 월차임과 관리비가 구분되어 있는 경우 월차임이 관리비와 별도로 적혀있지 않더라도 감안하여 임대차신고사항 입력할 것

예) 월차임 40만원, 관리비 10만원 ☞ 월차임 30만원으로 임대차신고 대상 아님

예) 월차임 45만원, 관리비 10만원 ☞ 월차임 35만원으로 임대차신고 대상

1-22. 임대차신고 도입 전 신규로 임대차계약을 맺은 후, '21.6.1 이후 보증금과 월차임 변동없이 갱신계약을 체결했습니다. 임대차신고를 해야하나요?

당초 임대차계약의 경우 임대차신고 대상이 아니므로 신고를 할 수 없고, 갱신계약시 월차임과 보증금 변동금액이 없는 경우 신고대상이 아닙니다.

다만, 임차권 보호를 위해 관할 주민센터나 인터넷등기소 등에서 별도의 확정일자 부여는 가능함

1-23. 사업자 등록번호로 임대차신고를 할 수 있나요?

사업자등록번호의 경우 임대차신고를 할 수 없으므로, 당사자 인적사항에 주민등록번호나 법인등록번호를 기재하여야 합니다.

* 법인 신고시 사업자등록번호가 누락되면 추후 부동산거래관리시스템에 신고내역 조회가 불가능하므로, 법인의 경우는 법인등록번호 및 사업자등록번호를 계약서에 모두 기재하도록 안내할 것

1-24. 임대차계약서상 주민등록번호 뒷자리가 기재되어 있지 않은 경우는 어떻게 하나요?

임대차계약 당사자에게 계약서 보완을 요청하시고, 불가피한 경우 입력가능한 인적사항을 기타로 입력하시기 바랍니다.

* 외국인 거소번호가 없는 외국인의 경우도 동일

2 신고방법 관련

핵심요약

■ 주택 임대차 계약 신고방법

● 권장신고 방법 : 임대차계약서 제출시 별도 신고서 제출이 필요 없고, 당사자 중 일방만 제출해도 공동신고 처리(단독신고 제외)

종 류	방 법
공동(일방) 신고	◦ 계약서 제출 : 계약서 제출(신고서 제출 생략) ◦ 계약서 미제출(공동) : 계약 당사자 임대인·임차인이 신고서에 공동으로 서명 또는 날인하여 신고관청에 제출 ◦ 계약서 미제출(일방) : 계약 당사자 일방이 신고서에 단독으로 서명 또는 날인하고 계약체결 증빙서류를 제출한 경우 공동신고 처리 * 입금증 등 계약체결 증빙서류가 있는 경우에만 적용
단독 신고	◦ 계약 당사자 중 상대방이 신고를 거부하는 경우에 해당 ◦ 단독으로 계약서(단독 신고서)와 단독신고 사유서를 신고관청에 방문 제출
국가등 신고	◦ 계약 당사자 중 일방이 국가·지자체·공공기관(국가등)인 경우에는 국가등에게 신고의무가 있으며, 이 경우 국가등이 단독으로 신고

● 주의사항

종류	세부 사항
공동 (일방) 신고	계약서(신고서) 제출 시 신고인이 신고기한을 초과할 경우 임대차 계약 당사자 모두가 지연신고 한 것이 되고, 당사자 모두 지연신고 과태료 부과 대상이 되므로 **신고기한 이내에 당사자 상호간 신고 여부를 확인**
단독 신고	1. 임대차 계약 체결이 완료되었음에도 불구하고 **신고를 거부한 당사자 일방은 신고 거부에 따른 과태료 부과 대상에 해당됨을 주의** 2. 임대차 계약이 체결되지 아니하였거나 갱신되지 아니하였음에도 불구하고 일방이 **단독으로 거짓 임대차 신고 시 과태료 부과 대상에 해당됨을 주의**

2-1. 임대차 계약 신고는 누가 해야 하나요?

임대차 신고의무자는 계약 당사자 임대인·임차인 모두에게 있습니다. 다만, **임대차 계약서를 제출하여 신고하는 경우에는 별도 공동 신고서 작성 및 제출이 필요하지 않습니다.**(법 제6조의2 제1항)

- 따라서 당사자 중 1인이 임대차 계약서 제출 시 공동신고로 간주하므로 **계약서 원본을 제출 신고 방법을 권장합니다.**

2-2. 임대차 신고서를 작성하려고 보니 임대차 계약서와 내용이 거의 유사합니다. 임대차 계약서가 있는데 굳이 신고서를 작성해서 제출해야 하나요?

임대차 신고서는 임대차 계약서 작성항목과 유사합니다. 따라서 임대차 신고서의 항목이 모두 기재되어 있거나 확인이 가능한 계약서를 제출할 경우 별도 신고서를 작성하여 제출하실 필요가 없으며, 계약 당사자 중 1인이 계약서를 제출할 경우 계약 당사자 모두 공동으로 신고한 것으로 처리되어 편리하므로 계약서 제출의 신고 방법을 권장합니다.

2-3. 신고서를 작성하여 방문신고 하려고 하는데 임대인과 임차인이 임대차 신고서를 작성해서 신고관청에 공동으로 방문해야 하나요?

임대차 신고의 공동신고의 의미는 물리적으로 공동으로 신고관청을 방문하는 것이 아니며, **신고서에 공동으로 서명 또는 날인하여 제출하는 것을 의미**합니다. 따라서 **공동으로 신고서를 작성하여 당사자 중 1인이 방문신고** 하면 됩니다.

2-4. 임대인 거주지가 주택 소재지와 멀어 공인중개사에게 계약 권한을 위임한 상태입니다. 이 경우 공동 신고서를 작성하기 어려운데 어떻게 신고해야 할까요?

1. 계약서에 임대차 신고서의 항목이 모두 기재되어 있는 **계약서를 계약 당사자 중 1인이 신고관청에 제출할 경우 공동신고 처리가 되어 별도로 신고서를 제출하지 않아도 됩니다.**
2. 계약서를 제출할 수 없고 신고서를 공동으로 작성할 수 없는 경우에는 **계약당사자 중 일방이 단독 신고서를 작성하고 계약체결 증빙서류(입금증 등)을 제출하면 공동으로 신고한 것으로 처리됩니다.**
   - 입금증 등 계약체결 증빙서류가 없는 경우에는 계약서 또는 공동 신고서를 제출해야 합니다.

2-5. 임대차 계약을 체결하였는데 사고·입원 등으로 신고하기 어려운데 상태인데 어떻게 신고를 해야 할까요?

계약서에 임대차 신고서의 항목이 모두 기재되어 있는 **계약서를 당사자 중 1인이 신고관청에 제출할 경우 공동신고 처리가 되므로 신고 가능한 일방이 계약서를 제출하여 공동신고가 가능합니다.**

또한 대리인에게 신고 위임을 하여 대리인 신고도 가능하며, 계약서(신고서), 자필서명 또는 기명날인한 위임장, 신분증 사본을 대리인에게 제공하여 신고의무를 이행 할 수 있습니다.

2-6. 임대차 신고를 반드시 임대인과 임차인만 할 수 있나요? 대리인에게 위임하여 신고를 할 수는 없나요?

임대차 신고는 대리인을 통하여 할 수 있습니다. 계약서(신고서), 자필서명 또는 기명날인한 위임장**, 위임자 신분증 사본을 대리인에게 제공**하면 대리인이 본인 신분증을 지참하여 신고가 가능합니다.

2-7. 임대차 계약을 체결하고 계약금도 입금하였는데 임대인이 임대차 신고를 거부하고 있습니다. 공동으로 신고해야 한다는데 임차인 혼자는 신고 못하나요?

임대차 계약 체결 이후 임대인 또는 임차인 중 계약 **상대방이 임대차 신고를 거부하는 때에는 신고하고자 하는 일방이 단독으로 신고를 할 수 있습니다.**

단독 신고자는 **계약서(단독 신고서), 단독신고 사유서를 제출**하여 임대차 신고 의무를 이행할 수 있고, 거부한 자에게는 과태료가 부과 될 수 있습니다.

2-8. 임차인이 공기업인 OO공사로 직원 숙소로 사용할 광역시에 위치한 아파트 전세 계약을 체결하였는데 이 경우에도 임대인, 임차인이 공동으로 신고하나요?

주택 임대차 계약 **당사자 중 일방이 국가등(정부·지자체·공공기관 등)에 해당되는 경우에는 국가등에 해당하는 기관에게만 신고의무가 있습니다.** 따라서 OO공사에서 단독으로 임대차 신고를 해야 하며, **계약 상대방은 신고의무가 없습니다.**

다만, 임차인이 개인이고 임대인이 국가등인 경우 확정일자 필요 시 기존방식으로 확정일자 신고가 가능하므로, 별도의 확정일자 부여 신청을 권장 합니다.

2-9. 임대차 신고를 하려면 꼭 신고관청을 방문해야만 하나요? 인터넷으로 신고하는 방법이 따로 있을까요?

임대차 신고는 방문신고 또는 인터넷신고 모두 가능합니다.

부동산거래관리시스템(http://rtms.molit.go.kr)을 통하여 인터넷으로 신고가 가능하며 신고의 방법도 공동, 단독, 대리인 신고로 동일하나 인터넷 시 신고사항을 기재하여 신고합니다.

2-10. 임대인 임차인이 모두 외국인인 경우에도 임대차 신고를 해야 하나요?

임대인·임차인이 외국인인 경우에도 임대차 신고의무를 이행해야 합니다.

임대차 계약시 확인한 신분증명(여권, 외국인등록번호, 거소신고번호 등)으로 신고해야 하며, 임대차 신고의무는 내국인과 외국인을 구분하지 않습니다.(법 제2조제3호의2)

2-11. 계약을 체결한 임차인입니다. 직접 신고할 상황이 어려워 A에게 위임하여 신고토록 하였는데 A가 B에게 위임한다고 합니다. 이 경우 B도 신고할 수 있나요?

임대차 신고는 신고의무자가 지정한 1인에게만 대리행위가 가능하며, 대리인이 제3자에게 재위임(복대리)하여 신고할 수 없습니다.

2-12. 중개업소에서 중개로 임대차 계약을 체결하였습니다. 개업공인중개사 분께서 임대차 신고를 대리하여 주신다고 하는데 가능한가요?

임대차 신고의 대리는 누구나* 가능합니다. 중개계약을 체결한 개업공인중개사도 임대차 신고를 대리 할 수 있으며, 필요서류는 대리인 신고와 동일합니다.

* 미성년자, 제한능력자 등 제외

2-13. 주택 소재지가 '○○동' 인데 관할 동 내에 주민센터가 여러 곳 있습니다. 동 내에 아무 행정복지(주민)센터나 방문하여 신고가 가능한 것인가요?

임대차 신고는 **주택 소재지 관할 주민센터에서만 처리가 가능**합니다.

'동'의 주민편의 등을 위하여 **법정동 내에 행정업무를 여러 곳에서 처리할 수 있도록 2개소 이상의 '행정동 주민센터'(행정복지센터)를 두고 있는 경우가 있습니다.**

따라서 주택 소재지 '동' 내에 행정동 주민센터가 여러 곳이라도 **해당 주택 관할지역 행정동 주민센터에서만 신고가 가능하므로 방문신고 시 관할 행정동 여부를 주민센터 홈페이지 또는 유선 등으로 확인하고 방문하기를 권장**합니다.

2-14. 방문신고로 계약서 원본 제출 시 소지하고 있는 계약서 원본이 1부 밖에 없는데 신고하고 나서 돌려받을 수 있는 건가요?

계약서 제출 신고 시 사본으로도 신고가 가능하며, 원본 제출 시 **신고관청에서는 임대차 신고 처리 후 신고필증과 교부와 함께 계약서를 반환 합니다.**

인터넷 신고 시에는 계약서를 스캔하여 업로드 하므로 별도 반환 절차는 없습니다.

2-15. 임대차 신고 이전에 개인적인 사정이 있어서 계약서 원본에 확정일자를 먼저 부여 받았습니다. 이 경우에도 임대차 신고를 별도로 해야 하나요? 임대차 신고를 해야 한다면, 확정일자가 기 부여된 계약서 원본으로도 신고가 가능한가요?

임대차 신고 이전에 확정일자 부여를 먼저 받은 경우라면 확정일자 부여 신청과 별도로 임대차 신고를 해야 합니다.

임대차 신고 시 계약서를 제출하는 경우 확정일자 부여 처리 업무가 동시에 이루어지지만 확정일자 부여 신청을 먼저 한 경우에는 임대차 신고를 같이 한 것으로 의제 되지 않습니다.

아울러 확정일자가 기 부여된 계약서 원본으로도 임대차 신고가 가능합니다.

2-16. 출장·발령 등으로 임시 거주 임대차 계약을 한 경우도 신고해야 하나요?

주민등록(전입신고)이 되어 있는 본 거주지가 있고 일시 출장 등 일시적 거주가 명확한 단기 임대차 계약은 신고대상으로 판단하지 않습니다. 제주도 한 달 살기, 지방 일시 출장 등이 이에 해당됩니다.

2-17. 당사자가 외국인이거나, 임대차계약서 상 주민등록번호 뒷자리 등 정보가 부족한 경우는 임대차신고를 어떻게 할 수 있나요?

등록번호가 없는 외국인의 경우 여권, 외국인등록증, 외국등록사실증명서, 거소신고증 등으로 신분 확인이 가능합니다. 등록번호란에 0으로 채워주신 후 [증빙서류첨부]에 관련 서류들을 첨부하여 신고 진행해주시길 바랍니다.

2-18. 임대차계약서 작성 시 계약갱신요구권 사용 여부를 기재하지 않았습니다. 임대차신고 시 어떻게 기재를 해야하나요?

갱신요구권 사용 여부를 표시한 계약서를 사용해 계약하시거나, 임대차신고서 8번 항목에 계약갱신요구권 사용 여부를 표시하여 신고하실 수 있습니다.

담당 공무원이 임의로 입력하는 경우 추후 분쟁 발생 여지가 있어 임대차계약서나 신고서에 갱신요구권 사용여부를 기재하도록 보완요청 필요

2-19. 임대인(혹은 임차인)과 합의하에 임대차계약서를 작성하지 않았습니다. 임대차신고를 하려면 계약서 작성이 의무인가요? 임대차계약서가 없이도 임대차신고를 할 수 있나요?

임대차계약서 제출이 불가능한 경우에는 신고서에 임대인과 임차인 공동으로 서명 또는 날인하여 신고관청에 제출하시면 임대차신고 가능합니다.

2-20. '주택임대차표준계약서'라는 것이 있고, '표준임대차계약서'라는것도 있다고 들었습니다. 의 차이점은 무엇이고 저는 어떤 것을 사용해야하나요?

'표준임대차계약서'는 「민간임대주택에 관한 특별법」에 따른 법정서식이며 임대사업자와 임차인 간의 계약을 증명하기 위해 작성하는 것으로 렌트홈 사이트를 통해 신고하실 수 있습니다.

※ 임차인 신고 불가하며, 별도의 확정일자 부여는 가능.
관할 시군구청에 임대인이 신고해야함을 안내할 것

일반적인 주택 임대차 계약에 대해서는 '주택임대차표준계약서'에 해당 내용을 작성하셔서 신고하시면 됩니다.

2-21. 부동산거래전자계약시스템으로도 임대차신고가 가능하다고 하는데 방법을 알려주세요.

현재 전자계약으로 임대차 계약 시 자동으로 임대차 신고가 진행됩니다. 해당 절차 및 방법에 관한 문의는 전자계약 콜센터(1833-4662)로 문의해주시기 바랍니다.

2-22. 공인중개사가 대리로 신고하는 경우에도 위임장을 제출해야 하나요?

특약사항에 임대인과 임차인이 합의하여 중개인에게 신고를 위임한다는 내용이 명시되어 있는 경우 별도의 위임장 없이 대리 신고 가능

3 계약서 기재사항 및 변경/해제 신고 등

핵심요약

■ 임대차계약서 제출 시 필수 기재사항

- 당사자 인적사항 : 성명, 주소, 주민(법인)등록번호, 연락처
- 서명·날인 : 계약서의 당사자 또는 대리인의 서명 또는 기명날인 여부
- 목적물 주소 : 주택 소재지 주소(행정동 주민센터의 경우 관할 여부 반드시 확인)
- 주거용 계약 여부 : 주거용 임대차 계약이 아닌 경우 신고대상이 아님
- 임대차 기간 : 임대차 기간 기재 여부
- 임대료 : 보증금 또는 월차임(월세) 기재 여부

■ 변경신고 대상

- 변경신고 대상 : 기존 주택 임대차 계약기간 중 '21.6.1. 이후 보증금 또는 월차임이 변경된 경우

예시) 주거용 오피스텔 임대기간을 2년으로 보증금 7천만원/월세 30만원 계약하였으나, 12개월 차에 보증금 보증금 6천만원/월세 40만원으로 변경계약 한 경우

■ 해제신고 대상

- 해제신고 대상 : 임대차 계약 및 임대차 신고 이후 계약 이행 전(보증금 잔금지급 전) 계약을 해제하는 경우

예시) '21.6.2. 계약을 체결하고 임대차 신고를 하였으나, 보증금 잔금일인 8.15. 전인 8.1.에 임차인의 사정으로 계약금을 포기하고 임대차 계약을 해제한 경우

3-1. 임대차 계약서 작성 시 계약서에 상대방은 도장을 찍고 저는 자필로 이름을 적고 싸인을 하였는데 이렇게 작성된 계약서로도 임대차 신고가 가능한가요?

임대차 계약서에는 **서명 또는 기명날인이 되어 있으면 거래당사자 모두 도장을 찍지 않았다 하더라도 무방**합니다.

서명은 제3자가 형체를 인식할 수 있도록 자필로 이름을 적는 것으로 충분하고, 기명날인은 이름까지 작성된 계약서를 프린트하여 그 계약서에 도장 또는 지장(무인)을 날인한 것으로 충분합니다. (인감도장이 아니어도 무방)

3-2. 계약서에 임대인이 3명으로 공동임대하고 있는데 이 경우 어떻게 신고서를 작성해야 할까요?

3명의 공동임대인을 모두 작성해도 무방하나, 주택 임대차 계약의 당사자가 다수의 임대인 또는 임차인인 경우 계약서에 서명 또는 날인한 임대인 및 임차인 1명의 인적사항을 적어 제출할 수 있습니다.

3-3. 계약서 작성 시 임대기간 만료일을 기재하지 않고 '0월 0일부터 2년간'이라고 표시하였는데 이 계약서로 임대차 신고가 가능한가요?

임대기간은 임대차 개시일 또는 만료일만 기재되어 있어도 신고가 가능합니다.

따라서 **'0월 0일부터 2년간' 또는 '0월 0일부터 임대 개시'** 등으로 기재되어 있어도 무방합니다.

3-4. 임대차 신고 중 변경신고 절차가 있다고 들었는데 임대료가 변경된 경우에는 변경신고를 해야 하나요? 만료 후 갱신계약 시 임대료 변경이 된 경우에도 변경신고를 하나요?

임대차 변경신고는 임대기간 중에 임대료가 변경된 경우에 한하여 적용되는 절차입니다.

따라서 임대기간 만료 후 갱신계약 시 임대료 변경이 있는 경우 갱신계약에 대한 신규 임대차 신고를 해야 하며, 이 경우는 변경신고 대상이 아닙니다.

3-5. 임대차 계약 해제신고도 의무화라고 들었는데 임대차 계약이 만료되면 해야 하는 건가요?

임대차 계약 해제신고는 임대차 계약이 만료된 경우(해지) 해야 하는 것이 아니고, 임대차 계약 및 임대차 신고 이후 당사자간 보증금 잔금을 지급하기 전 계약을 해제하는 경우 등 임대개시 이전에 해제하는 경우에 한하여 신고대상입니다.

3-6. 동일 단지에 아파트 2개호를 보유하고 있는 임대인과 법인회사인 임차인이 직원 숙소용으로 같은 날 2개호 모두 임대차 계약을 한 경우 임대차 신고는 1건만 하면 되나요?

임대차 신고는 물건을 기준으로 신고해야 합니다. 이는 물건별 확정일자 효력 여부 등과도 관련이 있는 사안으로 같은 날 2개 호 등 **주택 다수를 1건으로 계약한 경우라 하더라도 물건별로 각각 신고를 해야 합니다.**

3-7. 임대차 계약 체결 후 신고 전 임대인이 사망한 경우에도 신고해야 하나요? 신고해야 한다면 어떻게 신고해야 하나요?

임대차 계약을 체결한 후 **임대인이 사망한 때에도 임대차 신고를 해야 하며, 단독 신고도 가능 합니다.(계약서 또는 신고서 + 사유서/사망증명서 등)**

다만, 신고기한 내 임차인이 사망하여 상속인 등이 계약해제·포기 등으로 임대차 계약을 이행하지 않기로 합의 등이 된 경우에는 신고대상에 해당되지 않습니다.

3-8. 임대차 신고서에는 임대인과 임차인 1명만 기재하도록 되어 있는데 당사자가 다수라서 모두 기재하고자 하는 때에는 신고서를 어떻게 작성하나요?

임대차 계약 당사자가 다수인 경우 신고서에는 대표 임대인 또는 대표 임차인 1인의 인적사항만을 기재하여 제출이 가능합니다.

다만, 모든 계약 당사자를 기재하여 제출하고자 할 경우 인별 인적사항을 별지에 기재하고 신고서와 간인하여 제출합니다.

3-9. 임대차 계약 체결 후 30일 이내에 임차인 계약금 포기, 임대인 계약금 등 반환으로 계약해제가 된 경우에도 임대차 신고를 해야 하나요?

임대차 계약을 체결한 후 신고기한(30일) 이내에 계약해제가 된 경우에는 임대차 신고를 할 필요가 없습니다.

다만, 임대차 신고기한 이후 계약이 해제 되었으나 신고를 하지 아니한 경우에는 과태료 부과 대상에 해당됨을 주의하여야 합니다.

3-10. 임대차 신고서에 계약갱신청구권 행사 여부를 작성하도록 되어 있는데 임대차 계약서에 계약갱신청구권 내용이 기재되어 있으면 되나요?

「주택임대차보호법」 제6조의3에 따른 계약갱신 요구 청구 해당 여부가 갱신 계약서에 기재되어 있는 경우 임대차 계약서만 제출하여 갱신 계약에 대한 임대차 신고가 가능합니다.

다만, 갱신 계약서에 계약갱신 요구 해당 여부 내용이 없다면 계약갱신 요구 해당 여부를 확인할 수 있는 종전 계약서 또는 당사자 간 휴대전화 메시지 등의 증빙으로 신고가 가능 합니다.

3-11. 계약서에 한글로 적은 전세 보증금은 1억원 인데 숫자로 적은 보증금은 오타로 1천만원으로 기재되어 있습니다. 이 계약서로도 임대차 신고 가능한가요?

임대차 신고 시 제출되는 계약서로 확정일자 부여 효력도 있기 때문에 한글로 적은 임대료와 숫자로 적은 임대료가 상이할 경우 보완대상에 해당되며, 일치 시키거나 삭선 후 날인하여 정확하게 표기 정정 후 임대차 신고해야 합니다.

3-12. 담당자가 실수 등 오기입력 한 부분을 직권 정정 할 수 있나요?

(서명취소→내용수정→승인) 서명취소 과정을 통해 임대차신고 직권정정 가능합니다.

* 단, 직권정정한 경우 직권정정일로 확정일자가 재부여 되지 않고, 신고일도 변경되지 않음

3-13. 저는 등기부등본에 전세권설정을 하는 '전세권설정' 계약을 맺었는데, 전세권설정 계약만 하였을 시 임대차신고 대상인가요? (별도의 임대차계약 체결은 하지 않음)

주택임대차신고는 '21.06.01 이후 주거용으로 보증금 6천만원 초과 또는 월차임 30만원 초과인 임대차계약을 체결하신 경우를 대상으로 하며 전세권설정 등기 여부와는 관련이 없습니다.

3-14. '전세권설정 계약서'로 임대차신고가 가능한가요?

임대차신고에 필요한 내용이 모두 기재되어있다면, 전세권 설정 계약서로 임대차신고가 가능합니다.

3-15. 민원인이 인터넷으로 임대차신고 한 내용이 계약서와 달라 보완을 요청했는데, 이에 응하지 않을 경우 어떻게 해야 하나요?

임대차신고 접수만으로 신고가 완료되지 않고, 담당공무원의 승인이 완료되어야 접수완료 상태가 된 것이므로, 보완요청에 응하지 않는 경우 신고인에게 문자발송, 유선연락 등의 방법으로 보완을 요청하시기 바랍니다.

3-16. 임대차 계약서상 계약 당사자의 전화번호나 주소가 잘못기재되어 있는 경우, 민원인에게 계약서 수정을 해오라고 요청해야 하나요?

계약서상 인적사항이 잘못기재되어 알림문자가 잘못 발송되는 경우가 빈발하고 있습니다.

계약 당사자의 전화번호나 주소의 경우 계약서 재작성 요청을 하기 보다는, 현장 접수시 수정할 내용에 삭선을 긋고 당사자(방문자) 서명 또는 날인 후 시스템 상 해당 수정사항을 기재하는 것을 권장합니다.

* 주민등록번호, 계약정보 등은 계약의 중요한 부분이므로 계약서를 재작성하거나 양 당사자(임대인·임차인)의 서명 또는 날인이 필요할 것으로 보여짐

3-17. 변경신고와 정정신고의 차이점은 무엇인가요?

- 변경신고
  금액의 변동이 생긴 경우 변경신고서 양식을 통해 신고하는것이며, 기존의 확정일자가 존재한 채 변경신고한 금액으로 확정일자가 새로 부여됨(신규 확정일자의 부여일은 변경신고 승인일)
- 정정신고
  금액 외 사항이 변동된 경우 정정신고시 정정한 사항으로 확정일자가 새로 부여됨(신규 확정일자의 부여일은 정정신고 승인일)
- 직권정정
  서명 취소 후 신고사항 변경, 다시 공무원 재승인(확정일자는 재부여 되지 않고, 신고일도 변경되지 않음)

☞ 현재 확정일자만의 직권정정 기능이 제한되어 있으며, 필요한 경우 지원요청서를 통해 콜센터에 접수할 것

4 임대차 신고제 관련 의제 처리

핵심요약

가. 전입신고의 임대차 신고 의제(법 제6조의5제1항)

- 주민등록법에 따른 전입신고 시 임대차계약서 또는 임대차신고서를 제출하는 경우 임대차 신고 의제 처리되어 별도 임대차 신고를 하지 않아도 됨
  - 다만, 전입신고를 하지 않는 경우 별도 임대차 신고를 해야 함

나. 주택 임대사업자의 임대차 신고 의제(법 제6조의5제2항)

- 「공공주택 특별법」 또는 「민간임대주택 특별법」에 따른 임대사업자가 각 법에 따른 임대차 계약 신고 등을 이행한 경우 거래신고법의 임대차 신고는 의제 처리됨
  - 민임법상 표준임대차계약서로 임대차신고 하는 경우 등 임대인이 임대사업자임이 확인되는 경우에는 주택부서로 신고 안내하고, 임차인이 원하거나 임대인이 임대사업자임을 확인할 수 없는 경우에는 임대차신고 접수 처리
  - 다만, 개별법에 따른 신고는 신고기한 등이 다르므로 임차인은 확정일자 부여 필요 시 별도 확정일자 부여 신청을 해야 함

다. 임대차 신고의 확정일자 부여 의제(법 제6조의5제3항)

- 임대차 신고 시 계약서를 제출하는 경우에는 계약서를 접수한 때에 확정일자 부여 효력을 득하게 됨
  - 다만, 계약서를 제출하지 아니하는 경우 확정일자 부여 의제 처리가 불가하므로 필요 시 별도의 확정일자 부여 신청

※ 임대차 신고를 통한 확정일자 부여 시 현행 확정일자 수수료 감면

4-1. 전입신고만 하면 임대차 신고를 하지 않아도 되나요?

전입신고를 하는 경우 전입신고 시 임대차 계약서 또는 신고서를 제출하는 경우에만 별도 임대차 신고를 하지 않아도 됩니다.

4-2. 현재 주택이 민간임대주택법에 따라 임대주택으로 등록되어 있어 임대주택법에 따른 신고를 하고 있는데도 별도의 임대차 신고를 해야 하나요?

「공공주택 특별법」 또는 「민간임대주택 특별법」에 따른 임대사업자가 각 법에 따른 임대차 계약 신고 등을 이행한 경우 거래신고법에 따른 별도 임대차 신고는 하지 않아도 됩니다.

※ 민임법상 표준임대차계약서로 임대차신고 하는 경우 등 임대인이 임대사업자임이 확인되는 경우에는 주택부서로 신고 안내하고, 임차인이 원하거나 임대인이 임대사업자임을 확인할 수 없는 경우에는 임대차신고 접수 처리

4-3. 임대차 신고 시 계약서를 제출하지 못하고 신고서만 제출하는 경우에는 확정일자 부여 의제 처리가 되지 않나요?

임대차 신고 시 확정일자 부여 의제 처리를 위해서는 종전의 확정일자 부여 업무와 일관성을 고려하여 계약서가 제출 되어야 합니다.

따라서 임대차 신고서만 제출되는 경우에는 확정일자 부여 의제 처리가 되지 않고 필요 시 별도의 확정일자 부여 신청을 해야 합니다.

4-4. 임대차 계약기간 전 전입신고가 되지 않는데, 임대차 신고 의무기간(계약체결 후 30일 이내) 이후에 전입신고(계약서 제출)을 하면 임대차신고 의무 해태로 과태료 부과 대상이 되지 않나요??

전입신고 시 임대차 신고기한 도과 여부와 무관하게 과태료 부과 대상이 아닙니다.

4-5. 임대차 정정신고를 하였는데, 기존의 확정일자가 아닌 확정일자가 정정신고 한 날에 새로 부여되었습니다. 이 경우 확정일자의 효력은 그대로 유지되나요?

임대차 변경, 정정신고를 통해 새로운 확정일자가 부여되더라도 기존 확정일자에 대한 효력은 그대로 유지됩니다.

4-6. 임대차신고시 계약서를 첨부하지 않아 확정일자가 미부여된 상태입니다. 변경신고를 하고나면 확정일자가 새로 부여되나요?

기존 신고 시 확정일자가 미부여된 경우 다시 확정일자를 받도록 안내하여 별도로 확정일자를 부여해야 합니다.(수수료 별도 부과)

4-7. 확정일자 부여 현황을 열람가능한 대상자는 누구인가요? 해당 주택의 임대차기간이 종료되어도 확정일자 부여내역 열람이 가능한가요?

주택임대차보호법 제3조의6 3항에 따르면 주택 임대차에 이해관계가 있는 자는 확정일자 부여기관에 임차료 및 확정일자 부여일 등의 정보를 요청하여 열람 하실 수 있습니다. "이해관계에 있는 자"란 주택임대차보호법 시행령 제5조에 명시가 되어 있으며, 관련 주택의 임차인, 임대인, 주택소유자 등에 해당됩니다. 임대차 기간이 만료되더라도 확정일자 부여 내역 열람이 가능합니다.

* 임대차기간이 끝났으나 아직 보증금을 받지 못한채 계속 거주하거나, 임차권등기명령을 받은 임차인의 경우에 해당(2024 법무부 확정일자 업무편람 p.62 참조)

4-8. 임대차 신고시 확정일자가 의제부여된다고 알고 있는데, 저는 확정일자 부여가 필요하지 않습니다. 임대차신고시 확정일자 부여를 받지 않는 방법도 있나요?

임대차 신고 시 임대차계약서를 제출하면 확정일자가 자동 부여되므로 '임대차계약서' 대신 '임대차신고서' 또는 '임대차계약사실을 입증할 수 있는 서류'를 제출하고, 주민센터에서 확정일자 미부여를 요청하시면 됩니다.

4-9. 임대차신고시 의제된 확정일자는 주민센터나 등기소에서 부여된 확정일자와 효력이 동일한가요?

부동산 거래신고 등에 관한 법률 제6조의5 3항에 따르면 임대차 신고 접수 완료 시 주택임대차보호법 제3조의6 제1항에 따라 확정일자를 부여한 것으로 보기 때문에 주민센터나 등기소에서 부여한 확정일자와 동일한 효력을 가집니다.

4-10. 임대차 신고를 완료한 임대차계약서에 기존 확정일자와 동일하게 계약서에 확정일자 도장을 날인해 달라고 요청하는 경우는 어떻게 해야 하나요?

임대차신고로 의제된 확정일자는 기존 확정일자와 효력이 동일하며, 별도의 확정일자 도장을 날인하지 않는 것이 원칙이나

확정일자 날인을 원하는 경우 기존과 같이 확정일자 접수완료일자와 부여번호를 임대차신고 필증에 기재된 날짜와 번호를 입력해도 무방할 것으로 보여집니다.

4-11. ○○1동에서 임대차 신고를 접수 및 처리해야 하는데, 옆 동 주민센터인 ○○2동에서 임대차신고를 처리했습니다. 방법이 있나요?

부동산거래관리시스템(RTMS) 공무원 페이지 내 지원요청서를 작성하여 사업단에 제출하여 관할지 변경을 요청하시기 바랍니다.

4-12. 임대사업자와 임대차 계약을 했는데, 계약일로부터 30일 내에 신고해야 한다는 말도 있고, 3개월 내에 신고해야 한다는 말이 있습니다. 어떤 것이 맞는 건가요?

임대사업자와 임대차계약을 체결한 경우(p.8 표준임대차계약서 참조) 「민간임대주택에 관한 특별법」 제46조의 규정에 따라 임대사업자(임대인)에게 신고의무가 있으며, 임대차 계약체결일로부터 3개월 내에 임대차신고를 해야 합니다.

임대사업자가 아닌 자 간의 임대차계약시 임대차계약 체결일로부터 30일 이내에 신고해야 합니다.

5 지자체 사실조회 요청 관련 사항(임대차계약서 요구 등)

5-1. 주민센터에 확정일자 부여내역 회신요청이 들어왔는데, 회신해도 되나요?

수사기관, 법원에서 사실조회 요청하는 경우 회신 가능하며, 과세목적으로 제공 요청하는 경우 임대차신고로 의제된 확정일자를 제외*하고 회신가능합니다.

단, 해당 주민센터에서는 관할 지역내의 확정일자 부여내역만 열람가능하므로 해당 관할지역이 아닌 타지역 또는 전국범위로 조회 요청할 경우 국토교통부로 이송 또는 요청기관에 사실조회 재요청 안내 필요

* 임대차 신고정보는 과세자료로 활용하지 않음('21.5.31. 국토교통부 보도자료 Q&A 참조)

5-2. 수사기관, 법원 등에서 임대차 계약서를 요청하는 경우 회신해도 되나요?

임대차계약 신고처리시 지자체에서 임대차계약서를 RTMS에 저장할 수 있게 편의를 제공하고 있으나, 계약서 보관근거는 없으므로 회신여부에 대해서는 지자체에서 자체 판단하시기 바랍니다.

* 확정일자 부여내역 및 중개사 등의 정보를 요청하는 경우 해당 내용만 수기로 회신하는 방법도 고려할 수 있을 것임

5-3. 주민센터에서 확정일자 부여내역을 회신할 수 있는 근거는 무엇인가요?

주택임대차보호법 제3조의6 및 전·월세 거래정보시스템의 운영 및 이용에 관한 규정 제8조(자료의 이용 및 제공)에 따라 제공가능합니다.

* 과세목적의 자료 요청 경우 임대차신고로 의제된 확정일자는 회신 불가

5-4. 주민센터에서 확정일자 부여내역 회신시 어느 메뉴에서 조회해야 하나요?

'전월세 확정일자 정보제공 신청서 등록' 메뉴가 아닌 '전월세관리' → '확정일자 조회' 메뉴에서 조회하여 회신하시기 바랍니다.

6 실거래 공개 등 기타사항

6-1. 임대차 신고 관련 데이터 공개시점은 언제인가요?

A 임대차 신고 관련 데이터는 '22.12월부터 전국 공개되고 있으며, 신고 완료된 데이터는 일반적으로 1~3일 내 공개됩니다.

6-2. 공개 데이터는 어떤 내용을 포함하나요?

A 현재 확정일자 자료를 토대로 계약금액, 계약일, 층수, 신규/갱신여부, 갱신요구권 사용, 종전임대료 등을 공개하고 있습니다.

6-3. 신축 아파트의 임대차 계약내역을 신고했는데, 실거래 공개시스템(rt.molit.go.kr)에 내역이 조회되지 않습니다. 왜 그런가요?

A 실거래가 신고 정보를 연계하는 과정에서 실거래가 공개에 필요한 정보가 자동으로 연계되지 못하는 경우 공개가 지연될 수 있습니다.

6-4. 주택임대차보호법에 대한 질의는 어디에다 하면 되나요?

A 주택임대차보호법에 관한 구체적인 질의는 주택임대차분쟁조정위원회에 문의해주시길 바랍니다.

(서울지부) 02-6941-3430 (수원지부) 031-8007-3430
(대전지부) 042-721-3430 (대구지부) 053-710-3430
(부산지부) 051-711-3430 (광주지부) 062-710-3430

6-5. 임대차 신고를 피하기 위해 관리비를 과다하게 청구하는 듯한데 해결 방법이 있을까요?

관리비는 주택임대차신고 대상 항목이 아니므로 관련 분쟁 문의는 주택임대차분쟁조정위원회에 문의해주시길 바랍니다.

(서울지부) 02-6941-3430 (수원지부) 031-8007-3430
(대전지부) 042-721-3430 (대구지부) 053-710-3430
(부산지부) 051-711-3430 (광주지부) 062-710-3430

6-6. 임대차분쟁조정위원회라는 것이 있다고 들었는데, 상담을 받을 수 있는 방법은 무엇인가요?

임대차계약과 관련하여 분쟁 발생 시 주택임대차분쟁조정위원회에 문의해주시길 바랍니다.

(서울지부) 02-6941-3430 (수원지부) 031-8007-3430
(대전지부) 042-721-3430 (대구지부) 053-710-3430
(부산지부) 051-711-3430 (광주지부) 062-710-3430

6-7. 임대차신고의 대량신고가 가능한 대상은 어떻게 되나요?

기존 시스템에서는 국가 등 특정기관만 가능했으나, 차세대 시스템이 오픈된 '24.2월부터는 대량신고기능이 제한을 두지 않고 이용 가능합니다.

6-8. 임대차신고를 했던 계약서를 분실했습니다. 제가 제출했던 계약서의 사본을 다시 받을 수 있는 방법이 있나요?

부동산거래관리시스템(rtms.molit.go.kr)에서 본인 공동인증서 또는 간편인증으로 로그인 후 신고내역 및 제출한 계약서의 확인이 가능합니다.

6-9. 제가 한 임대차신고 내역이 실거래가 공개시스템에서 조회되지 않는 경우는 무엇인가요?

실거래가 신고 정보를 연계하는 과정에서 실거래가 공개에 필요한 정보가 자동으로 연계되지 못하는 경우 공개가 지연될 수 있습니다.

6-10. 임대차계약을 맺거나 임대차신고를 한 적이 없는데 '주택임대차 계약신고 정상처리' 되었다는 메시지를 받았습니다. 확인할 수 있는 방법이 있나요?

신고를 진행하셨다면 본 사이트인 부동산거래관리시스템 → 주택임대차계약신고 → 임대차신고에서 신고이력조회(공동서명)를 통해 진행상태 확인하실 수 있으며, 신고를 진행하지 않았는데도 해당 메시지를 받으셨다면 주택임대차 콜센터(1533-2949)로 문의주시길 바랍니다.

6-11. 임대차계약을 맺거나 임대차신고를 한 적이 없는데 '주택 임대차 계약만료에 따른 안내' 메시지를 받았습니다. 확인할 수 있는 방법이 있나요?

해당 주민센터로 문의하시거나 콜센터(1533-2949)로 문의하시면 해당 내용 확인하실 수 있습니다.

6-12. 특약으로 특정 시점 보증금 / 금액 변경하고자 약정하였을 때 신고 방법?

특약으로 금액을 변경한 시점에 변경 신고를 하시면 됩니다.

6-13. 렌트홈 신고시 확정일자 의제가 가능한지?

명문 규정 없는 이중의제는 허용하지 않으므로, 확정일자는 별도로 받아야 할 것으로 판단됩니다.

2025
주택 임대차계약
신고제 사무편람

국토교통부